

कार्यालय:: उपायुक्त राज्य कर,
वि०अनु०शा०, क्षेत्र-बी, कानपुर।

पत्रांक:: 20 दिनांक:: 02 मई-2024

--: उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम-2017/केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम-2017 की धारा-70 के अन्तर्गत सम्मन :-

सेवा में,

1. Mr. Praveen Chandra Pidishetty (Director)
S/O Mr. Prabhaker Pidishetty
2. M/S. Pavan Chandra Pidishetty (Director)
S/O Mr. Prabhaker Pidishetty
वास्ते सर्वश्री साई बाबा पालीमर टेक्नोलोजीस प्रा०लि०,
हेड आफिस/फैक्ट्री प्लॉट नं०-K51, जैनपुर, कानपुर देहात
फैक्ट्री G-57, इण्ड० एरिया, जैनपुर, कानपुर देहात
फैक्ट्री G-41A, जैनपुर, इण्ड० एरिया, कानपुर देहात
GSTIN-09AAICS7577B1Z0
Email- PRAVEEN.DIR@GMAIL.COM
Mob. No- 9849815219

विषय :: दिनांक 18 व 19.04.2024 को सर्वश्री साई बाबा पालीमर टेक्नोलोजीस प्रा०लि०, हेड आफिस/फैक्ट्री प्लॉट नं०-K51, जैनपुर, कानपुर देहात, फैक्ट्री G-57, इण्ड० एरिया, जैनपुर, कानपुर देहात, फैक्ट्री G-41A, जैनपुर, इण्ड० एरिया, कानपुर देहात तथा फैक्ट्री प्लॉट नं०-A-16, इण्ड० एरिया फेस-II, संडीला, उत्तर प्रदेश GSTIN-09AAICS7577B1Z0 की तलाशी के दौरान दस्तावेजों की जांच के सम्बन्ध में।

उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम-2017/केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम-2017 की धारा-67(2) के अन्तर्गत विषयांकित कम्पनी की तलाशी के दौरान जक्ती योग्य पाये गये अभिग्रहीत माल तथा अभिग्रहीत प्रपत्रों के सम्बन्ध में जांच अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जा रही है। आप दोनों कम्पनी के निदेशकगण हैं। धारा-67(2) के अन्तर्गत कृत जांच/तलाशी के क्रम में अग्रिम जांच करने हेतु मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि आप लोग उक्त अभिग्रहीत प्रपत्रों में दर्ज प्रविष्टियों के सम्बन्ध में जानकारी रखते हैं तथा इसके अतिरिक्त आपके पास ऐसे अन्य साक्ष्य अथवा प्रपत्र भी उपलब्ध हैं, जो उक्त जांच के लिये आवश्यक हैं।

उक्त के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम की संदर्भित धारा के अन्तर्गत आपको सम्मन (तलब) किया जाता है कि आप मेरे समक्ष दिनांक 14.05.2024 को पूर्वान्ह 11 बजे लखनपुर, कानपुर स्थित राज्य कर कार्यालय के प्रथम तल पर मेरे कार्यालय कक्ष सं०-129 में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर उक्त जांच के सम्बन्ध में अपना बयान देते हुए अधोलिखित अभिलेख जांच हेतु प्रस्तुत करें।

वांछित अभिलेख:

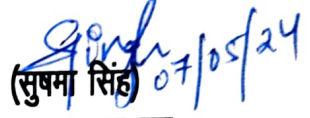
1. आपके मुख्य व्यापार स्थल व अतिरिक्त व्यापार स्थलों को लीज पर लिये जाने/स्वयं के स्वामित्व में होने सम्बन्धी साक्ष्य।
2. आपके मुख्य व्यापार स्थल व अतिरिक्त व्यापार स्थलों पर संयोजित विद्युत कनेक्शन से सम्बन्धित वर्ष 2022-23 से जांच/तलाशी की तिथि तक प्रति माह विद्युत बिलों की छाया प्रतियां।
3. सभी व्यापार-स्थलों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों का विवरण तथा सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारियों/मजदूरों का विवरण तथा इस सम्बन्ध में सेवा प्रदाताओं से किये गये अनुबन्धों की प्रतियां।
4. कम्पनी में आपके द्वारा धारित शेयर के प्रमाण।
5. वित्तीय वर्ष 2023-24 में जांच की तिथि तक समस्त वस्तुओं की मात्रात्मक एवं मूल्यात्मक ट्रेडिंग एकाउण्ट।
6. माल की इनवर्ड एवं आउटवर्ड आपूर्ति करने वाले ट्रांसपोर्टर्स से हुए अनुबन्धों की प्रति तथा माल की इनवर्ड एवं आउटवर्ड आपूर्ति से सम्बन्धित प्रत्येक कन्साईनमेन्ट हेतु परिवहन मद में भारित व्यय का विवरण साक्ष्य सहित।

Received
By: Praveen
14/5/2024

7. वित्तीय वर्ष 2023-24 से जांच/तलाशी की तिथि तक व्यापार के क्रम में रखे जाने वाले अभिलेख, लेखा पुस्तकें, इनवर्ड एवं आउटवर्ड आपूर्ति की इनवाइसेस/बिल/बिल्टी/चालान तथा संबंधित रजिस्टर व ई-वे बिल के विवरण।
8. आपके द्वारा स्टॉक रजिस्टर तथा अन्य लेखा पुस्तकें किस साफ्टवेयर पर तैयार किये जाते हैं इसका विवरण प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।
9. संगत वर्ष में प्राप्त व प्रयुक्त की गयी ITC का विवरण तथा Cash Set off की माहवार स्थिति।
10. उत्पादित माल में लगने वाले घटकों (Component) के अनुपात (Ratio) का विवरण।
11. निर्माण रजिस्टर तथा प्रतिदिन उत्पादन का मात्रात्मक व मूल्यात्मक विवरण।
12. पैकिंग मैटेरियल से सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण।
13. जांच/तलाशी के समय मुख्य व्यापार स्थल K-51, जैनपुर, कानपुर देहात पर उपस्थित व्यक्ति द्वारा बताया गया था कि फर्म द्वारा आउटवर्ड सप्लाई मुख्यतः नेरोलैक पेन्ट्स को की जाती है। इसके अतिरिक्त किन फर्मों/व्यापारियों को सप्लाई की जाती है इसका माहवार विवरण प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।
14. जांच/तलाशी के समय मुख्य व्यापार स्थल K-51, जैनपुर, कानपुर देहात पर उपस्थित व्यक्ति द्वारा बताया गया था कि प्लास्टिक बाल्टी के निर्माण के पश्चात् प्रिंटिंग सेक्शन में स्क्रीन प्रिंटिंग तथा HTL (हीट ट्रांसफर लेबलिंग) का कार्य किया जाता है। HTL में प्रयुक्त लेबल का निर्माण क्या आप द्वारा स्वयं किया जाता है अथवा जाबवर्क के माध्यम से कराया जाता है या लेबल की इनवर्ड सप्लाई प्राप्त की जाती है। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।
15. जांच/तलाशी के समय मुख्य व्यापार स्थल K-51, जैनपुर, कानपुर देहात पर उपस्थित व्यक्ति द्वारा बताया गया था कि प्रिंटिंग के पश्चात् प्लास्टिक बाल्टी में हैण्डल फिटिंग का कार्य किया जाता है। इस हैण्डल का निर्माण क्या आप द्वारा स्वयं किया जाता है अथवा जाबवर्क के माध्यम से कराया जाता है या हैण्डल की इनवर्ड सप्लाई प्राप्त की जाती है। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।
16. फर्म के विभिन्न व्यापार स्थलों के मध्य जो स्टॉक ट्रांसफर किया जाता है उससे सम्बन्धित डिलिवरी चालान तथा ई-वे बिलों (जहां लागू हो) का माहवार मात्रात्मक व मूल्यात्मक विवरण प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।
17. आप द्वारा क्रमशः वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 व 2023-24 में क्रमशः कुल 18 ई-वे बिल जिसमें रु0 37.19 लाख, कुल 23 ई-वे बिल जिसमें रु0 38.07 लाख, कुल 57 ई-वे बिल जिसमें रु0 63.19 लाख, 38 ई-वे बिल जिसमें रु0 63.19 लाख, कुल 30 ई-वे बिल जिसमें रु0 64.91 लाख तथा 48 ई-वे बिल जिसमें रु0 10.22 लाख की धनराशि आच्छादित है जिसकी स्थिति स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।
18. आप द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में 6.8% केश सेटआफ किया गया है जिसकी स्थिति स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।
19. जांच/तलाशी के समय जाबवर्क से सम्बन्धित प्रस्तुत टैक्स इनवाइस में HSN कोड 31022990 अंकित है जबकि जाबवर्क में SAC कोड से भिन्न है जिसकी स्थिति स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।
20. आपके व्यापार स्थल G-57, इण्डो एरिया, जैनपुर, कानपुर देहात पर DEF का निर्माण जाबवर्क पर सर्वश्री गल्फ ऑयल लुब्रिकेन्ट्स इण्डिया लि० GSTIN-26AACCH0941E1Z1 व सर्वश्री वल्वोलिन कमिन्स प्रा० लि० GSTIN-27AAACWO2587A1ZN के लिए किया जाता है। इस सम्बन्ध में आपकी फर्म तथा उक्त दोनों फर्मों के मध्य हुए जाबवर्क एग्रीमेंट की प्रति व माहवार किये जावर्क का मात्रात्मक मूल्यांकित विवरण प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।
21. जांच/तलाशी के समय आपके व्यापार स्थल G-57, इण्डो एरिया, जैनपुर, कानपुर देहात पर पाया गया कि उक्त व्यापार स्थल पर सर्वश्री टाटा मोटर्स GSTIN-09AAACT2727Q1ZU तथा सर्वश्री वल्वोलिन कमिन्स प्रा० लि० GSTIN-27AAACWO2587A1ZN भी संचालित है। उपस्थित व्यक्ति द्वारा यह बताया गया था कि उक्त दोनों फर्मों को इस व्यापार स्थल का कुछ भाग किराये पर दिया गया है। इस सम्बन्ध में उक्त दोनों फर्मों के साथ हुए किराये नामे/अनुबन्ध की प्रति प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।
22. जांच/तलाशी के समय फैक्ट्री G-57, इण्डो एरिया, जैनपुर, कानपुर देहात से वेस्टेज के रूप में यूरिया की प्लास्टिक बोरियों की बिक्री की जाती है। उक्त बिक्री से सम्बन्धित टैक्स इनवाइस प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

23. जांच/तलाशी के समय विभिन्न व्यापार स्थलों से अभिग्रहीत किये गये संदिग्ध अभिलेखों का सत्यापन नियमित लेखा पुस्तकों से कराया जाना अपेक्षित है।
24. सभी बैंकों में खोले गये कम्पनी के बैंक खातों का विवरण व उन खातों के बैंक स्टेटमेन्ट।
25. अन्य लेखे जो कम्पनी के व्यापार से सम्बन्धित हो।

आपको यह अवगत कराना भी उचित होगा कि यह जांच भारतीय दण्ड संहिता-1860 की धारा-193 एवं 228 के अधीन एक न्यायिक प्रक्रिया है जिसके निमित्त जारी सम्मन का किसी विधिसम्मत कारण के बिना अनुपालन न करने पर आप विधि अनुसार दण्ड के भागी होंगे।


(सुषमा सिंह) 07/05/24
उपायुक्त, राज्य कर,
(वि०अनु०शा०) रेंज-बी,
कानपुर।